P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARIANO als ANO als BAPAK RENAL anak dari EFENDI**
2. Tempat lahir : Kampuri
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 14 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Provinsi RT 005 RW 001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal anak dari Efendi ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/20/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 14 Juni 2024. Diperpanjang sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Kap/20.a/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 106/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARIANO als ANO als BAPAK RENAL anak dari EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar* **Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;**

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MARIANO als ANO als BAPAK RENAL anak dari EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah bekas permen coklat;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu kompor
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan No. Sim Card 082325354474 dengan Nomor Imei I 860363065420649 dan Imei II 860363065420656

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/KKN/Enz.2/10/2024 tanggal 1 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa MARIANO Als ANO Als BAPAK RENAL Anak Dari EFENDI** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Provinsi, RT.005/RW.001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya kediaman Terdakwa Mariano atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :---

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa didatangi oleh Sdr. Jayot (DPO) di rumah terdakwa untuk menawarkan sabu-sabu agar dapat dijual kembali oleh terdakwa. Kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah terdakwa menyetujui tawaran sabu-sabu dari Sdr. Jayot tersebut lalu Sdr. Jayot langsung menyerahkan 1 kantong dan ½ kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) gram dan terdakwa masih berhutang kepada Sdr. Jayot karena terdakwa belum bisa membayarnya secara langsung.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Mama Niki (DPO) mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk membeli 1 kantong narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 kantong sabu-sabu milik terdakwa kepada Sdr. Mama Niki dan Sdr. Mama Niki memberikan uang sejumlah Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB terdakwa memaketkan sisa ½ kantong sabu-sabu milik terdakwa dengan menggunakan sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan menjadi 32 paket sabu-sabu. Kemudian setelah memaketkan sabu-sabu tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Miha (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa karena terdakwa dan Saksi Miha tinggal bersama di rumah terdakwa.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB anggota kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi Miha di kediaman terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Miha dengan disaksikan juga oleh Saksi Hadir dan Saksi Hilarius. Hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa didapatlah 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari saku celana terdakwa, 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu didapat dari dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0345 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0348.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2547

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 047/11144.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 32 (tiga puluh dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram dan berat bersih 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 32 (tiga puluh dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram dan berat bersih 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa MARIANO Als ANO Als BAPAK RENAL Anak Dari EFENDI** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Provinsi, RT.005/RW.001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya kediaman Terdakwa Mariano atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB anggota kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi Miha di kediaman terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Miha dengan disaksikan juga oleh Saksi Hadir dan Saksi Hilarius.
- Bahwa hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, didapatlah 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari saku celana terdakwa, 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu didapat dari dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474;
- Setelah dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu didapat terdakwa dari Sdr. Yanto (DPO) melalui perantara Sdr. Jayot (DPO) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Yanto dan Sdr. Jayot berkaitan dengan jual beli narkotika jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0345 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0348.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2547 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 047/11144.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 32 (tiga puluh dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram dan berat bersih 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 32 (tiga puluh dua) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram dan berat bersih 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram dan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gustianor bin Misran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani sehubungan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim anggota satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB dilakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan di rumah tersebut, saat itu ada Terdakwa yang sedang mandi dan Sdri. Miha Yuliani yang sedang berdandan, setelah Terdakwa memasang pakaian, kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani, kemudian salah seorang anggota kepolisian memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Hadir Basar dan Ketua RW setempat yaitu Sdr. Hilarius Kami untuk menyaksikan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku celana Terdakwa, kemudian ditemukan juga 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian juga mengamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Yanto sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui perantara Sdr. Jayot, ketika pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sdr. Jayot datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Yanto kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan cara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada sdr. Mama Niki pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak ½ (setengah) kantong Terdakwa paketkan menjadi 32 (tiga puluh dua) paket untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya dan Sdri. Miha Yuliani sebelumnya ada mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, serta saat dilakukan tes urin terhadap mereka diperoleh hasil positif mengandung zat metafetamin;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa kirim kepada Sdr. Yanto untuk pembayaran hutang Terdakwa atas pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada masyarakat disekitaran daerah desa Kampuri;
- Bahwa pada 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 tersebut, Terdakwa ada menyimpan nomor kontak dari Sdr. Jayot, namun saat dilakukan pengecekan isi riwayat panggilan dan chat dari *handphone* tersebut sudah tidak ada riwayat chat maupun riwayat panggilannya;
- Bahwa apabila ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, maka orang tersebut tinggal masuk melalui pintu dapur dan menemui Terdakwa untuk membelinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat kejadian, ada 8 (delapan) orang yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif dan juga Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak Kepolisian, melainkan karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Andri Wibowo bin Maryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani sehubungan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim anggota satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB dilakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan di rumah tersebut, saat itu ada Terdakwa yang sedang mandi dan Sdri. Miha Yuliani yang sedang berdandan, setelah Terdakwa memasang pakaian, kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani, kemudian salah seorang anggota kepolisian memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Hadir Basar dan Ketua RW

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setempat yaitu Sdr. Hilarius Kami untuk menyaksikan penggeledahan di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku celana Terdakwa, kemudian ditemukan juga 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian juga mengamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Yanto sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui perantara Sdr. Jayot, ketika pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sdr. Jayot datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Yanto kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan cara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada sdr. Mama Niki pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak ½ (setengah) kantong Terdakwa paketkan menjadi 32 (tiga puluh dua) paket untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya dan Sdri. Miha Yuliani sebelumnya ada mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, serta saat dilakukan tes urin terhadap mereka diperoleh hasil positif mengandung zat metafetamin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa kirim kepada Sdr. Yanto untuk pembayaran hutang Terdakwa atas pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada masyarakat disekitaran daerah desa Kampuri;
- Bahwa pada 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 tersebut, Terdakwa ada menyimpan nomor kontak dari Sdr. Jayot, namun saat dilakukan pengecekan isi riwayat panggilan dan chat dari *handphone* tersebut sudah tidak ada riwayat chat maupun riwayat panggilannya;
- Bahwa apabila ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, maka orang tersebut tinggal masuk melalui pintu dapur dan menemui Terdakwa untuk membelinya;
- Bahwa saat kejadian, ada 8 (delapan) orang yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif dan juga Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak Kepolisian, melainkan karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Hilarius Kami als Bapak Hendra bin Markus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa penangkapan Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wib saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saat Saksi sudah di tempat kejadian, disana sudah diamankan Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani, selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan Ketua RT setempat yaitu Sdr. Hadir Basar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku celana Terdakwa, kemudian juga ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Terdakwa, kemudian juga diamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474;
- Bahwa saat Saksi hadir di tempat kejadian, barang-barang tersebut belum ditemukan, saat Saksi datang kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 047/11144.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram dan berat bersih 2,57 (dua koma lima tujuh) gram;

2. Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0345 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.24.0348.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Sdri. Miha Yuliani berada di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku celana Terdakwa, kemudian juga ditemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Terdakwa, kemudian juga diamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Yanto sebanyak 1 1/2 (satu setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui perantara Sdr. Jayot, ketika pada hari Rabu tanggal 12Juni 2024 sdr. Jayot datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Yanto kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan cara berhutang terlebih dahulu;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali, terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdri. Mama Niki pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya sebanyak ½ (setengah) kantong sebagian ada Terdakwa konsumsi bersama Sdri. Miha Yuliani dan sisanya Terdakwa bagi-bagi menjadi 32 (tiga puluh dua) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena pendapatannya saat menambang emas tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut apabila seluruhnya habis terjual yakni sekitar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan atas sabu-sabu tersebut kepada orang-orang yang dikenalnya saja;
- Bahwa atas uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah Terdakwa kirim kepada Sdr. Yanto untuk pembayaran utang atas pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Yanto melalui Sdr. Jayot, yaitu pada tanggal 10 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 12 Juni 2024 sebanyak 1 1/2 (satu setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Sdri. Miha Yuliani mengetahui namun tidak ada terlibat dari transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan, bahkan Sdri. Miha Yuliani sering melarangnya untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa atas narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli rencananya akan Terdakwa konsumsi sebagian serta akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah energi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
2. 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
5. 1 (satu) buah botol plastik warna merah bekas permen coklat;
6. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih;
7. 1 (satu) buah sumbu kompor;
8. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI 13 C warna hitam dengan No. Sim Card 0823-2535-4474 dengan Nomor IMEI I 860363065420649 IMEI II 860363065420656;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Satres Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah yang berada pada Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Gustianor, saksi Andri Wibowo, dan beberapa Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Gunung Mas melakukan pengintaian dan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada sekitar jam 11.30 WIB saksi Gustianor, saksi Andri Wibowo, dan beberapa Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggerebekan di rumah tersebut serta langsung mengamankan Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani yang saat itu berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya salah seorang anggota kepolisian memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Hadir Basar dan Ketua RW setempat yaitu Sdr. Hilarius Kami untuk menyaksikan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 16 (enam belas) paket sabu-sabu di dalam saku celana Terdakwa, kemudian ditemukan juga 16 (enam belas) paket sabu-sabu yang terletak di dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Terdakwa, selain barang-barang tersebut pihak kepolisian juga mengamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 32 (tiga puluh dua) paket sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Jayot yang menawarkan paket sabu-sabu milik Sdr. Yanto sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) gram seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang datang ke menemui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, atas penawaran tersebut Terdakwa menyetujui untuk membelinya;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menjualnya kepada Sdri. Mama Niki sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, serta sisa paket sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sebagian dan membagi-baginya kembali menjadi 32 (tiga puluh dua) paket;
- Bahwa uang hasil penjualan paket sabu-sabu sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa berikan kepada Sdra. Yanto untuk pembayaran utang paket sabu-sabu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 047/11144.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram dan berat bersih 2,57 (dua koma lima tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0345 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.24.0348.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal anak dari Efendi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-24/KKN/Enz.2/10/2024 tanggal 1 November 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal anak dari Efendi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Mariano als Ano als Bapak Renal anak dari Efendi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan ”menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan ”menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Gustianor, saksi Andri Wibowo, dan beberapa Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani di rumah yang berada pada Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani berawal dari laporan masyarakat di hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Satres Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah yang berada pada Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Gustianor, saksi Andri Wibowo, dan beberapa Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Gunung Mas melakukan pengintaian dan penyelidikan di lokasi tersebut. Kemudian pada sekitar jam 11.30 WIB saksi Gustianor, saksi Andri Wibowo, dan beberapa Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggerebekan di rumah tersebut serta langsung mengamankan Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani yang saat itu berada di dalam rumah tersebut dan salah seorang anggota kepolisian memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Hadir Basar dan Ketua RW setempat yaitu Sdr. Hilarius Kami untuk menyaksikan penggeledahan di tempat tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 16 (enam belas) paket sabu-sabu di dalam saku celana Terdakwa, kemudian ditemukan juga 16 (enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belas) paket sabu-sabu yang terletak di dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Terdakwa, selain barang-barang tersebut pihak kepolisian juga mengamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 yang seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal tersebut telah telah dilakukan pengujian laboratorium ditemukan bahwa serbuk kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0345 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya serta telah juga dilakukan penimbangan terhadap 32 (tiga puluh dua) paket narkotika tersebut didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram dan berat bersih 2,57 (dua koma lima tujuh) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 047/11144.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan paket narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 setelah Sdra. Jayot menawarkan paket narkotika milik Sdra. Yanto sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong dengan berat ± 7,5 (tujuh koma lima) gram yang dihargai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan atas penawaran tersebut Terdakwa menyetujui untuk membelinya dengan cara berutang terlebih dahulu. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan paket narkotika tersebut keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Sdri. Mama Niki membeli paket narkotika dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa langsung kirimkan kepada Sdra. Yanto sebagai pembayaran utang atas pembelian paket narkotika sebelumnya. Setelah itu sisa paket narkotika tersebut Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani konsumsi sebagian dan sisanya Terdakwa bagi-bagi menjadi 32 (tiga puluh dua) paket narkotika dan berdasarkan keterangan Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila seluruh paket narkotika tersebut terjual seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah adalah menjadi penjual narkotika golongan I dimana perbuatan Terdakwa memberikan ataupun menyerahkan paket narkotika kepada yang melakukan pemesanan/pembelian dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan sejumlah pembayaran atas penyerahan paket narkotika tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan pemesan/pembeli paket narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, ”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa menjadi penjual atau yang menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak serta narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika dengan berat kotor 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram dan berat bersih 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol plastik warna merah bekas permen coklat, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sumbu kompor, dan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI 13 C warna hitam dengan No. Sim Card 0823-2535-4474 dengan Nomor IMEI I 860363065420649 IMEI II 860363065420656 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mariano als Ano als Bapak Renal anak dari Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 32 (tiga puluh dua) paket narkotika dengan berat kotor 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram dan berat bersih 2,57 (dua koma lima tujuh) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah bekas permen coklat;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) unit Handphone merek REDMI 13 C warna hitam dengan No. Sim Card 0823-2535-4474 dengan Nomor IMEI I 860363065420649 IMEI II 860363065420656;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Fransiskus Sinurat, S. H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.	Fransiskus Sinurat, S. H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhamad Fadli, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)